

## יח:

ר"ן

## ואלו מותרין נדרים

רש"י

### מסורת הש"ם

**במתני'** **ספס נדרים**. דאינו יודע באיזה ענין נדר: **להחמיר**. דלולין לחומרא ואמרינן על כל דבר הנדור נדר: **ופירושן**. אבל אי מפרש ואמר דנדבר אסור נדר: **להקל**. דהכי הוא דקדאמר: **כיצד האומר ככר זו עלי ככשר מליח אם בשל שלמים נדר**. כי שיילינן ליה אמר על של שלמים נדרתי על שם כשר שלמים שזריכין מלח דכתיב ד'וכל קרבן מנחתך במלח ממלח (ויקרא ב) ועל יין המתנסך על גבי המזבח לשמים: **אסור**. שהרי נדר דדבר הנדור: ואם על שם יין נסך של עבודת כוכבים וככשר מליח דעבודת כוכבים מותר שהרי נדר דדבר האסור: **ואם ספס**. דאמר אין ידוע לי אם על שם שמים או על שם טומאה נדרתי: **אסור**. דאמרינן לא נתכוון זה אלא דדבר הנדור. והיינו ספס להחמיר ופירושן להקל דלס פ'י ואמר לשם עבודת כוכבים נדרנא מותר. ל"א ספס נדרים דאמר ככר זו עלי ככשר מליח וכיין נסך דלא הזכיר לא לשם שמים ולא לשם עבודת כוכבים להחמיר ופירושן דלס מפרש בשעה שנדר ואמר ככשר מליח של שלמים משלמים ודאי קאמר שזריכות מלח יומר משאר קרבנות שהרי נאכלנין לשני ימים וילילה אחת וכיין נסך שעל המזבח דהיינו דדבר הנדור ואם כיין נסך של עבודת כוכבים וככשר מליח של עבודת כוכבים להקל: **אם נחרס של שמים**. נדר כגון שהתפס (א)

במה שהקדים לגבזה לקדשי צדק הציב הלכך אסור דלא ניתן לפדות דכתיב (ויקרא כ) כל חרס קדש קדשים הוא: **נחרס של כהנים**. שהתפס נחרס של חרמי כהנים דכתיב כל חרס זישראל לך יהיה (במדבר יח) דהאי הוי ממון כהנים והוי מותר בחולין לכל כהנים לאחר שצא ליד כהן. ודין חרמים מפרש במסכת תמורה (דף לב.) (ב) **אם נחרס של כהנים**. שמותר בהנאה לאחר שצא ליד כהנים: **כמעשר בהמה**. היינו דבר הנדור שאינו אסור עד שיקרא עליו שם מעשר: **[ואם של גורן]**. מעשר דגן דבר האסור שמעשר ותורומה בשצלין אסור: **תרומת הלשכה**. דהיינו דבר הנדור (ג) מעיקרא דמפריש להו לשקלים: שאין אנשי גליל מכירין בתרומת הלשכה. [לפי שהיו רחוקים מירושלים: שאין אנשי גליל מכירין חרמי כהנים. שגב' הוי כהנים צניעה וכשמחרימין איין מחרימין אלא לשמים: **ואתן ספק גזירות להקל**. דאמרינן במסכת נזיר (דף לב.) הריני נזיר אם (ד) וזה פלוני שצא נגדי נזיר והלך לו אותו שאין יודע אם נזיר אם לא אינו נזיר ונזירות היינו כנדרים והכי קמני סתם נדרים להחמיר: **המקדיש חייוו ובהמסו**. שהקדיש כל חיות ובהמות שיש לו (ה) ואם היה לו כוי צניעהו הקדיש גמי דכוי בכלל חיה ובהמה: **רבי אליעזר אומר לא הקדיש אם הכוי**. דלא מעייל איניש ממוניה לספיקא (ו) דכוי דספק הוא אי מין בהמה אי מין חיה (ז) מאותה ספיקא לא עייליה להקדיש בכלל חיה ובהמה. וכי היכי דסצירה ליה דלא מעייל ממוניה לספיקא כל

נדרתי **דה"ק אין נשאלין עליהן בתלמיד חכם** דכי נדר נחרס ואמר לא נדרתי אלא נחרמו של ים מהימן ולא כריך שאלה ואם נשאלו כלומר אי הוי איניש דלא מהימן וכגון שהוא עס הארץ ולפיכך כריך שאלה עונשין אותן אם נהגו היתר דדבר קודם שצאו לישראל עונשין אותן שאין מתירין להן עד שימצאו פתח לנדרן: **פוסחין לו פתח ממקום אחר**. בתרתי פליגי חדא דאין עונשין אותן אם עצרו על נדרן ועוד שפותחין להם בחרטה וקרי ליה מקום אחר משום דלא הוא מגופו של נדר הפתח: **ומלמדין אותן שינהגו איסור**. אפי' בנדרים הללו. ודוקא צבני דסיפא דמשמעו שא דידעו היא להחמיר טפי מלהלך אמרינן דלריך שאלה למר כדלית ליה ולמר כדלית ליה אבל בהנך דרישא דנדר ככשר מליח אי פריש ואמר דבשל עבדת כוכבים נדר וכן כשנדר נחרס אי פריש ואמר דבשל כהנים נדר אפי' בעס הארץ אינו כריך שאלה: **גב' ספק גזירות להקל**. משנה היא במסכת טהרות (פ"ד משנה י"ג) ונזירות על ידי נדר הוא וקשיין אהדדי: **המקדיש חייוו ובהמסו**. חייתו או בהמסו: **לא הקדיש אם הכוי**. דהוי ספק חיה ספק בהמה ואי הקדיש את בהמתו אמרינן דלמא כוי חיה ואי הקדיש חייתו אמרינן דלמא בהמה הוא: **גופיה נמי**. סצירה ליה דמעייל לספיקא הלכך מתניתין דסתם נדרים להחמיר רבנן: כל

לבדן צינת וכספורין שאין לשון חרס נופל על דבר אסור: גמ' והתנן ספק גזירות לחקל. משנה היא בפ"ד דטהרות (משנה י"ג) כגון דלמר הריני נזיר שיש בכירי זה מאה טור או שאמר על הכוי הריני נזיר שזה חיה ובהמה דמתנן בפרק חמישי דנזירין (דף לד.) הבקדיש חדרו ובהבחתו. פ"י כל חימו ובהמסו: ר"א אומר לא הקדיש את הכוי. שלא היה דעתו אלא על ודאי בהמה:

בצינת הבעלים הרי הן הקדש לכל דבריהם מ"מ דעתו להטרה ואפילו אח"ל דבעיקרא מתפס דברו דמלה מדרו בשל כהנים לא נדרתי אלא בקרבנות מלכים וכן נחרס ואמר נחרמו של ים והאמרי' לביע מחמירין עליה להצריכו לבקש לו פתח היה עוקר ויחרס ביהודה סמוך לירושלם ולא היו רגילין נחרמי כהנים בגליל כמו ביהודה ובגמרא פריך רישא לסיפא ומשני לה: והתנן ספק גזירות להקל וכו' רבי אליעזר אבר לא הקדיש הכוי. פירש הריב"ז דמרי' דמריק חיימו או נהממו ובהא פליגי דת"ר סבר מכל מקום קדיש מספק ולא ור' אליעזר סבר דאפי' ספיקא נמי לא קדיש אבל אם הקדיש שניהם אפינו רבי אליעזר מודה דקדוש ממה נפשך מיהו בנמס' ביכורים (פ"ב מ"א) מן כיצד אינו שיה לא לחיה ולא לבהמה וכן הכותב חימו ובהמסו לא כתב הכי משמע דאפי' כותב תרוייהו מיירי (והכל לא כ"ש) לכן נראה לריי דפלגי בכל ענין בין הקדיש את שניהן בין לא הקדיש אלא אחד מהם דמנא קמא סבר דלס הקדיש אחד מהם קדוש מספק ואם הקדיש שניהם קדוש נודלי ורבי אליעזר סבר דלפילו אם הקדיש שניהן לא הקדיש דאין דעתו אלא לחיה ובהמה ודאי: לב"ד במבוי עייל לספיקא גופיה נמי מעייל לספיקא. ולית ליה היאד דספק טוירות להקל אלא סצירה ליה כריצי שמעין דנפתון ומתני' דסתם נדרים להחמיר מיתוקמא טויתיה:

לו א מיי פ"ב מהלכות נדרים הלכה ז' טו"ז ע"י דימתן כח ספיף א' ל'ו ב מיי שם הלכה ז' ל'ג ב מיי שם הלכה ט' ל"ב ד מיי שם הלכה י' ב' ה מיי שם הלכה יא' טו"ט ע"ש ספיף א' **מא** ו מיי פ"ב מהל' טוירות הלכה ז' ט"ו [ופ"ד ה' יא']

### הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה אם נחרס וכו' שהתפס כהנים שהקדישו לגבזה וכו' הוא לה' הסי' ואח"כ מ"ה אם נחרס: (ב) ד"ה אם נחרס. י"ב י"א צנשי": (ג) ד"ה תרומת וכו' דמעיקרא קמפריש: (ד) ד"ה והתנן וכו' הריני נזיר אם פלוני זה שצא ענדי נזיר והלך לו אותו פלוני שאין ידוע אם נזיר כלי': (ה) ד"ה המקדיש וכו' שיש לו אם היה וכו' הקדיש נמי את הכוי דכוי בכלל: (ו) ד"ה ר' אליעזר וכו' אי מין חיה לאותה:

### תוספות

סתם נדרים להחמיר ופירושן להקל. דמפרש ואזיל אמר הרי עלי ככשר מליח אם של שלמים נדר אסור פ"י שפירש בשעת נדרו הרי עלי ככשר מליח של גבזה שרגילות היה למלח כשר גבזה דמשמע על כל קרבנך תקריב מלח אסור ואם של עבודת כוכבים נדר שפי' בשעת נדרו הרי עלי ככשר מליח של עבודת כוכבים דגם לעבודת כוכבים רגילות הוא למלח מותר דדבר האסור הוא מותר ולהכי לא קמני של חולין משום דאין רגילות לקרית כשר מליח אלא אלו קדמי של שמים ושל עבודת כוכבים ואלו של חולין ואם סתם פ"י שמחר ככשר מליח סתם ולא פ"י שום דבר פ"י שנמתין למה שנמתע כשר מליח ואסור ולי' חדא דאם כן לא היה ופירושן להקל שום חידוש ועוד דל' של שמים ושל עבוד' כוכבים לא נשאל דפירש' והי' ליתמר אם אמר הכי עלי ככשר מליח של שמים כלומר אסור אמר של שמים אסור אם אמר ליה אחי כן אם אמר שנחתינו בלבו לומר כשר מליח של שמים אסור ואם אמר נתכיון של עבודת כוכבים מותר הוי פ"י לפשפיו כמו דנתכיון בלבו לפת חטיין והוא"ש משפתי פת סתם בשבועה ודין ת"ח

ובין ע"ה מהימן דאמר נתכוונן לשם עבודת כוכבים ולא צבי התרה כלל ולא דמי להא דאמר בקמון נדר קרבנך ואמר לא נדרתי אלא בקרבנות מלכים וכן נחרס ואמר נחרמו של ים והאמרי' לביע מחמירין עליה להצריכו לבקש לו פתח להמיר דהתם היינו עעמא משום שניאה כבוד נדר גמור ואח"כ אמר שלא נתכוין אלא לדברי הבאי דלא שייכא כלל לנדר אלא כשר מליח דעבודת כוכבים וכל שכן הדי דנדר הכי שייך קתא להתפס בהא אלא מכל מקום אין המדר חל דלא הוי נדר גמור ולכיי מהימן שפיר בלא כלום: ואם בתם אסור. פירוש שאמר שנחתין סתם למה שהלשון משמע והשתא ניחא בטולה מתניתין משתמעי חידוש בין סתם להחמיר בין פירושן להקל: ואם של בהנים מותר. ואף על גב דכל זמן שהן שמה דעתו לאחר שהן בלא לדי הגונר שהן בחולין לכל דבריהם: ואם של בעשר סתמא נדר אסור. וחס תמאר והלא עשירי מאיליו הוי קדוש ואם כן לא הוי דבר הנדור וי"ל דעבי העברת מנן ואם הוי עשרה ונעל אחד בלא מנן אינו קדוש כדלמך בפ' מעשר בהמה (דף נח.) מניקיש שפיר דבר הנדור: שאין אנשי גליל מכירין בתרומת הלשכה. לפי שהן רחוקין מירושלים וסתם מרומות דמקומן מרומת דגן: בתם חרמים וכו' שאין אנשי גליל מכירין חרמי בהנים. לפי שהסתים היה עוקר ויחרס ביהודה סמוך לירושלם ולא היו רגילין נחרמי כהנים בגליל כמו ביהודה ובגמרא פריך רישא לסיפא ומשני לה: והתנן ספק גזירות להקל וכו' רבי אליעזר אבר לא הקדיש הכוי. פירש הריב"ז דמרי' דמריק חיימו או נהממו ובהא פליגי דת"ר סבר מכל מקום קדיש מספק ולא ור' אליעזר סבר דאפי' ספיקא נמי לא קדיש אבל אם הקדיש שניהם אפינו רבי אליעזר מודה דקדוש ממה נפשך מיהו בנמס' ביכורים (פ"ב מ"א) מן כיצד אינו שיה לא לחיה ולא לבהמה וכן הכותב חימו ובהמסו לא כתב הכי משמע דאפי' כותב תרוייהו מיירי (והכל לא כ"ש) לכן נראה לריי דפלגי בכל ענין בין הקדיש את שניהן בין לא הקדיש אלא אחד מהם דמנא קמא סבר דלס הקדיש אחד מהם קדוש מספק ואם הקדיש שניהם קדוש נודלי ורבי אליעזר סבר דלפילו אם הקדיש שניהן לא הקדיש דאין דעתו אלא לחיה ובהמה ודאי: לב"ד במבוי עייל לספיקא גופיה נמי מעייל לספיקא. ולית ליה היאד דספק טוירות להקל אלא סצירה ליה כריצי שמעין דנפתון ומתני' דסתם נדרים להחמיר מיתוקמא טויתיה:

ולענין הלכה קי"ל כרצא דנהי דלדחיא קיעמיה שמעמיה לא לדחיא ומתני' דהכא ודשבועות כותיה דייקא דהתם צפרק שבועות שמים נחרא (שבועות כ:) נמי מסייעי לרצא ממנתי' דשבועה שלא אוכל

ככר זה וכו' וכדאיתא התם: **במתני'** **ספס נדרים** להחמיר ופירושם

**להקל** כלומר מי שנדר ויש לפרש לשונו להחמיר ולהקל כל שלא פירש א' מהן למה נתכוין ולהלך כל שלא פירש להחמיר: **ופירושן להקל**. אם פירש אח"כ ואמר לכך נתכונתי סומכין על דבריו ואע"פ שהוא מיקל. וכולה מתני' עד נדר נחרס (כ.) מפרש כיצד סתמן להחמיר ומנדר נחרס ואילך מפרש כיצד פירושן להקל: **כיצד הרי עלי ככשר מליח ויין נסך**. כלומר כיצד קרוי סתם נדרים האומר ככשר מליח ויין נסך דמשמע של שמים וקרי ליה כשר מליח משום דכתיב' על כל עבודת כוכבים כה"ג הוי סתם נדרים דהא אם פירש של שמים אסור ואם פירש של עבודת כוכבים מותר ואם סתם דמשמע הכי ומשמע הכי אסור הרי שסתם נדרים להחמיר: **אם כמעשר בהמה נדר אסור**. דדבר הנדור הוא כשהוא קורא לעשירי עשירי ואסור לכל עד שיקרבו מתיריו: **סתם תרומה צניודה אסורה**. לפי שצניודה מתוך שהיו קרוצין לצהמ"ק תרומת הלשכה נמי תרומה סתם קרו לה והוא ליה סתם נדרים להחמיר:

**שאין אנשי גליל מכירין את תרומת הלשכה**. שמתוך שהיו רחוקין מירושלים ולא היו רגילין בתרומת הלשכה לא קרו לה תרומה סתמא אלא תרומת הלשכה קרו לה הלכך כי נדרי בתרומה סתם ליהא לספקוין כלל בתרומת הלשכה ומש"ה שרי: **סתם חרמים צניודה מותרין**. שהכהנים מכירין צניעה ורגילים נחרמי כהנים וקרי להו נמי חרמי סתם נחרמי גבזה ומש"ה מותרין דהך סיפא ר' אלעזר צרבי דדוק היא כדאיתא בגמרא [יט:] וס"ל דסתם נדרים להקל ופליגי ארישא ובגליל אסורין והיינו דהדר קמני שאין אנשי גליל מכירין את חרמי הכהנים דמשמע טעמא דאין מכירין הא מכירין אלו ואלו מותרין: **שאין אנשי גליל מכירין את חרמי כהנים**. שמתוך שלא היו כל כך כהנים צניעה נחרמי כהנים לא קרו להו חרס סתם הלכך כי נדרי נחרס ליהא לספקוין צמיד דודאי חרס גבזה קאמרי: **"נדר נחרס ואמר לא נדרים אלא נחרמו של ים**. השתא מפרש ואזיל כיצד פירושן להקל. והאי דנקט להו צבני גוויי דמפרש ואזיל ולא נקיט להו צבני גוויי דרישא דליתני נדר נחרס ואמר לא נדרתי אלא נחרס של כהנים רבואת אשמעינן שאע"פ שהוא מפרש נדרו דדבר זר שאינו כל כך במשמעות לשונו נחרמו של ים והני אחרני דתני אפי' הכי מהימן: **נחרמו של ים**. רשת שזדין צה דגיס מן היס קרויה חרס: **הרי עצמי קרבן**. כלומר היה מדבר עס מצירו ואמר לו הרי עצמי קרבן ואע"פ שנראה שאסור עליו גופו קרבנן כי אמר דלא נדר אלא בעצם שהיחא להיות נודר צו כלומר שיש לו עצם אחד בחוך ציתו שהצניעו לכך להיות נודר צו

מהימן: **ועל כוון אין נשאלין עליהן ואם נשאלו וכו'**. מפרש בגמרא (כ.) דה"ק אין נשאלין עליהן בתלמיד חכם דכי נדר נחרס ואמר לא נדרתי אלא נחרמו של ים מהימן ולא כריך שאלה ואם נשאלו כלומר אי הוי איניש דלא מהימן וכגון שהוא עס הארץ ולפיכך כריך שאלה עונשין אותן אם נהגו היתר דדבר קודם שצאו לישראל עונשין אותן שאין מתירין להן עד שימצאו פתח לנדרן: **פוסחין לו פתח ממקום אחר**. בתרתי פליגי חדא דאין עונשין אותן אם עצרו על נדרן ועוד שפותחין להם בחרטה וקרי ליה מקום אחר משום דלא הוא מגופו של נדר הפתח: **ומלמדין אותן שינהגו איסור**. אפי' בנדרים הללו. ודוקא צבני דסיפא דמשמעו שא דידעו היא להחמיר טפי מלהלך אמרינן דלריך שאלה למר כדלית ליה ולמר כדלית ליה אבל בהנך דרישא דנדר ככשר מליח אי פריש ואמר דבשל עבדת כוכבים נדר וכן כשנדר נחרס אי פריש ואמר דבשל כהנים נדר אפי' בעס הארץ אינו כריך שאלה: **גב' ספק גזירות להקל**. משנה היא במסכת טהרות (פ"ד משנה י"ג) ונזירות על ידי נדר הוא וקשיין אהדדי: **המקדיש חייוו ובהמסו**. חייתו או בהמסו: **לא הקדיש אם הכוי**. דהוי ספק חיה ספק בהמה ואי הקדיש את בהמתו אמרינן דלמא כוי חיה ואי הקדיש חייתו אמרינן דלמא בהמה הוא: **גופיה נמי**. סצירה ליה דמעייל לספיקא הלכך מתניתין דסתם נדרים להחמיר רבנן:

לבדן צינת וכספורין שאין לשון חרס נופל על דבר אסור: גמ' והתנן ספק גזירות לחקל. משנה היא בפ"ד דטהרות (משנה י"ג) כגון דלמר הריני נזיר שיש בכירי זה מאה טור או שאמר על הכוי הריני נזיר שזה חיה ובהמה דמתנן בפרק חמישי דנזירין (דף לד.) הבקדיש חדרו ובהבחתו. פ"י כל חימו ובהמסו: ר"א אומר לא הקדיש את הכוי. שלא היה דעתו אלא על ודאי בהמה:

סתם נדרים להחמיר. שאמר נדרו סתם כגון שאמר הרי עלי ככר זה ככשר מליח ולא פירש בשעת נדרו יומר אפי' דלחא ליתמר מנא למלח על ע"ו כיון. אפילו הכי תלינן לחומרא ואמרינן למלח דלשמים כיון והוי מתפס דדבר האסור (ל') המזבח (שם). בתרומת הלשכה. שהיו עונסים שקליהם בלשכה ומורמין מהם ג' קופות ומהם מביאים קרבנות על גבי המזבח, אבל מרומת גורן אנה נצאה על המזבח (שם).

### מוסף רש"י

סתם נדרים להחמיר. שאמר נדרו סתם כגון שאמר הרי עלי ככר זה ככשר מליח ולא פירש בשעת נדרו יומר אפי' דלחא ליתמר מנא למלח על ע"ו כיון. אפילו הכי תלינן לחומרא ואמרינן למלח דלשמים כיון והוי מתפס דדבר האסור (ל') המזבח (שם). בתרומת הלשכה. שהיו עונסים שקליהם בלשכה ומורמין מהם ג' קופות ומהם מביאים קרבנות על גבי המזבח, אבל מרומת גורן אנה נצאה על המזבח (שם).

### פירוש הרא"ש

במתני' סתם נדרים להחמיר ופירושן להקל. כלומר אע"ג דשפירש דבניו אוליין נתר פירושן אם סתם אוליין לחומרא דסתם הנדר דעתו לאסור מדלא שק: כבשר מליח. היינו קרבנות דכתיב על כל קרבנך מקריב מלח: ואם נחרס של בהנים מותר. אע"ג דנחרמי כהנים מועלין עד שינואו לזיר כהנים והוי שפיר דבר הנדור מכל מקום סתם חרמי כהנים משמע שנכר בלא לזיר הכן: ואם כמעשר בהמה נדר אסור. דהוי דבר הנדור שצריך להקדישו ואין מעשר בהמה אסר הגורן כמעשר דגן: שאין אנשי גליל מכירין תרומת הלשכה. לפי שהיו רחוקין מירושלים: שאין אנשי גליל מכירין את חרמי בהנים. וכל מה שהיו מחרימין היו מפרשין משנה היא בפ"ד דטהרות (משנה י"ג) כגון דלמר הריני נזיר שיש בכירי זה מאה טור או שאמר על הכוי הריני נזיר שזה חיה ובהמה דמתנן בפרק חמישי דנזירין (דף לד.) הבקדיש חדרו ובהבחתו. פ"י כל חימו ובהמסו: ר"א אומר לא הקדיש את הכוי. שלא היה דעתו אלא על ודאי בהמה: